

《【문제1】 A회사는 근로자 250명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A회사에는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50명이다.

A회사와 B노조가 체결한 단체협약에는 회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50만원을 지급하여 왔다. A회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50명에서 30명으로 축소하였다. A회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17명이 희망퇴직을 신청하였다. A회사는 인사과를 기준으로 최종적으로 13명을 정리해고 대상자로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사과를 부여하고, 그 인사과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50점)

(물음1) A회사의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 무효인 단체협약을 근거로 지급되던 노동조합 운영비 지급 중단의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 B노동조합과 단체협약으로 매월 50만 원의 운영비를 제공하기로 합의하고 지급해 오다가, 2014년 12월 1일 일방적으로 이를 중단한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약 중 일부가 무효일 때의 효력 범위 및 사용자가 무효인 협약 조항의 이행을 거절하는 것이 사법상 정당인지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 사안의 노동조합 운영비 지급 중단이 정당한지에 대해 논한다.

II. 운영비 원조 금지와 단체협약의 효력 범위

1. 운영비 원조 금지의 취지 및 예외 사유

(1) 규정의 취지

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제81조 제4호 본문은 노동조합의 운영비를 원조하는 행위를 지배·개입의 부당노동행위로 규정하여 금지하고 있다. 이는 사용자의 재정적 지원으로부터 노동조합의 자주성을 보호하여 실질적인 근로3권 행사를 보장하기 위함이다.

(2) 예외적 허용 범위

- 노조법 제81조 제4호 단서는 근로자의 후생자금 또는 대부사업 등의 기금 기부, 재해방지 및 구휼 등을 위한 자금 제공과 함께, 최소한의 규모의 노동조합 사무실을 제공하는 행위는 예외적으로 허용하고 있다.

2. 운영비 원조 단체협약의 사법상 효력

(1) 강행법규 위반에 따른 무효

- 대법원은 노조법 제81조의 부당노동행위 금지규정은 공공의 이익을 보호하기 위한 강행규정에 해당한다고 판시한다. 따라서 단서 조항의 예외에 속하지 않는 주기적·고정적인 운영비 원조 약정은 단체협약에 기한 것이라 하더라도 강행규정 위반으로 무효가 된다.

(2) 단체협약의 일부무효 법리

- 민법 제137조에 의하면 법률행위의 일부분이 무효인 때에는 전부무효를 원칙으로 하나, 무효 부분이 없더라도 법률행위를 하였을 것이라고 인정될 때는 나머지 부분은 유효하다. 단체협약상 사무실 제공과 운영비 원조가 병존하는 경우, 부당노동행위에 해당하지 않는 적법한 사무실 제공 부분은 유효하게 유지되고 위법한 운영비 지원 부분만 독자적으로 무효가 된다.

3. 무효인 단체협약과 이행거절의 정당성

- 강행규정에 위배되어 사법상 무효인 단체협약 조항은 당사자에게 채무를 발생시키지 않는다. 따라서 사용자가 단체협약의 해당 조항이 무효임을 이유로 그 이행을 거절하고 운영비 지급을 일방적으로 중단하는 것은 사법상 정당하며, 단체협약 위반의 채무불이행이나 신의칙 위반이 성립하지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 단체협약상 운영비 제공 조항의 사법상 효력

(1) 사무실 제공 조항의 유효성

- A회사와 B노조가 단체협약으로 조합활동을 위한 사무실 제공을 정한 부분은 노조법 제81조 제4호 단서가 허용한 최소한의 규모의 노동조합 사무실 제공으로서 유효하다.

(2) 운영비 제공 조항의 무효성

- 반면 매월 50만 원의 운영비 제공 부분은 단서 조항의 예외에 포함되지 않고 노조의 자주성을 저해할 고도의 위험이 있는 재정 지원이다. 이는 강행규정 위반으로 무효이며, 일부무효 법리에 따라 해당 운영비 지원 부분만 독자적으로 실효된다.

2. A회사의 지급 중단의 정당성 여부

- B노조에 매월 50만 원을 지급할 단체협약 조항이 무효이므로, A회사에는 사법상 운영비 지급 의무가 애초에 존재하지 않는다. 따라서 A회사가 2014년 12월 1일부터 단체협약상 운영비 지급을 일방적으로 중단한 것은 무효인 채무의 이행을 정당하게 거절한 조치로서 위법하지 않다.

IV. 결론

- A회사가 B노조에 제공하던 매월 50만 원의 운영비는 강행규정인 노조법 제81조 제4호 본문의 운영비 원조 금지를 위반한 것으로서 사법상 무효이다. 따라서 사법상 이행 의무가 부존재하므로, A회사가 2014년 12월 1일부터 해당 운영비의 지급을 일방적으로 중단한 처사는 정당한 이행거절권의 행사에 해당한다. 결론적으로 A회사의 노동조합 운영비 지급 중단은 정당하다.